APOSENTADORIA POR INVALIDEZ

Arquivo 2.01 - Concessão de Aposentadoria por invalidez - Modelo genérico

Objetivo da ação judicial:

O objetivo da ação judicial é ver reconhecido o direito à concessão do benefício de aposentadoria por invalidez ao segurado definitivamente incapaz de realizar seu labor habitual e insusceptível de reabilitação profissional que, ainda assim, não teve tal diagnóstico constatado pela perícia médica do INSS, que indeferiu a benesse.

Observação: o modelo de petição inicial pode ser utilizado para qualquer tipo de doença que cause a incapacidade permanente para o trabalho.

Documentos necessários:

- Procuração;
- Declaração de hipossuficiência para justiça gratuita;
- Fotocópia do CPF e RG;
- Comprovante de residência atualizado;
- Fotocópia dos documentos médicos (laudos, exames, atestados, receituário);
- Comunicação de indeferimento do benefício fornecida pelo INSS.

Decisão judicial favorável na íntegra: Arquivo 2.02

Arquivo 2.03 - Concessão de Aposentadoria por invalidez - Incapacidade definitiva decorrente de acidente de trabalho

Objetivo da ação judicial:

O objetivo da ação judicial é ver reconhecido o direito à concessão do benefício de aposentadoria por invalidez ao segurado definitivamente incapaz de realizar seu labor habitual e insusceptível de reabilitação profissional, em razão de doenças ou lesões decorrentes do seu trabalho, que, ainda assim, não teve tal diagnóstico constatado pela perícia médica do INSS, que indeferiu a benesse.

Documentos necessários:

- Procuração;
- Declaração de hipossuficiência para justiça gratuita;
- Fotocópia do CPF e RG;
- Comprovante de residência atualizado;
- Fotocópia dos documentos médicos (laudos, exames, atestados, receituário);
- Comunicação de acidente do trabalho;
- Comunicação de indeferimento do benefício fornecida pelo INSS.

Decisão judicial favorável na íntegra: Arquivo 2.04

Arquivo 2.05 - Aposentadoria por invalidez - Concessão do acréscimo de 25% ao segurado que necessita de auxílio permanente

Objetivo da ação judicial:

O objetivo da ação judicial é ver reconhecido o direito à concessão do adicional de 25% sobre o valor da aposentadoria por invalidez, bem como pagar as parcelas atrasadas, desde a data do início do benefício recebido pelo segurado que necessita de assistência permanente de outa pessoa para as suas atividades diárias.

Documentos necessários:

- Procuração;
- Declaração de hipossuficiência para justiça gratuita;
- Fotocópia do CPF e RG;
- Comprovante de residência atualizado;
- Fotocópia dos documentos médicos (laudos, exames, atestados, receituário);
- Carta de concessão do benefício de aposentadoria por invalidez;
- Extrato de pagamento do benefício de aposentadoria por invalidez

Decisão judicial favorável na íntegra: Arquivo 2.06

Arquivo 2.07 - Concessão do acréscimo de 25% ao segurado que não é aposentado por invalidez e necessita de auxílio permanente

Objetivo da ação judicial:

O objetivo da ação judicial é ver reconhecido o direito à concessão do adicional de 25% sobre o da aposentadoria, bem como pagar as parcelas atrasadas, desde a data do requerimento administrativo ao segurado que necessita de assistência permanente de outa pessoa para as suas atividades diárias.

Documentos necessários:

- Procuração;
- Declaração de hipossuficiência para justiça gratuita;
- Fotocópia do CPF e RG;
- Comprovante de residência atualizado;
- Fotocópia dos documentos médicos (laudos, exames, atestados, receituário);
- Protocolo administrativo;
- Carta de concessão do benefício de aposentadoria;
- Extrato de pagamento do benefício de aposentadoria.

Decisão judicial favorável na íntegra: Arquivo 2.08

O objetivo da ação judicial é ver reconhecido o direito à concessão do benefício de aposentadoria por invalidez ao segurado portador de esquizofrenia, tendo em vista que não foi constatada pela perícia médica do INSS a incapacidade para o trabalho ou para sua atividade habitual.

Documentos necessários:

- Procuração;
- Declaração de hipossuficiência para justiça gratuita;
- Fotocópia do CPF e RG;
- Comprovante de residência atualizado;
- Fotocópia dos documentos médicos (laudos, exames, atestados, receituário);
- Comunicação de indeferimento do benefício fornecida pelo INSS.

Decisão judicial favorável na íntegra: Arquivo 2.10

Arquivo 2.11 - Concessão de Aposentadoria por invalidez ao trabalhador rural com câncer de pele

Objetivo da ação judicial:

O objetivo da ação judicial é ver reconhecido o direito à concessão do benefício de aposentadoria por invalidez ao trabalhador rural, portador de câncer de pele, tendo em vista que não foi constatada pela perícia médica do INSS a incapacidade para o trabalho ou para sua atividade habitual.

Documentos necessários:

- Procuração;
- Declaração de hipossuficiência para justiça gratuita;
- Fotocópia do CPF e RG;
- Comprovante de residência atualizado;
- Fotocópia dos documentos médicos (laudos, exames, atestados, receituário);
- Comunicação de indeferimento do benefício fornecida pelo INSS.

Decisão judicial favorável na íntegra: Arquivo 2.12

Arquivo 2.13 - Concessão de Aposentadoria por invalidez ou Auxílio-doença - Dispensa da carência mínima ao segurado que sofreu acidente vascular cerebral

Objetivo da ação judicial:

O objetivo da ação judicial é ver reconhecido o direito à concessão do benefício de aposentadoria por invalidez ou, alternativamente, à concessão do benefício de auxílio-doença ao segurado portador de sequela incapacitante e irreversível decorrente de acidente vascular cerebral por ele sofrido (AVC). Frise-se que tais moléstias independem da carência exigida em lei para o deferimento da benesse.

Observação: O pedido de aposentadoria por invalidez e auxílio-doença numa mesma petição é elaborado para a segurança do segurado, mediante a possibilidade de concessão judicial de um dos benefícios.

Documentos necessários:

- Procuração;
- Declaração de hipossuficiência para justiça gratuita;
- Fotocópia do CPF e RG;
- Comprovante de residência atualizado;
- Fotocópia dos documentos médicos (laudos, exames, atestados, receituário);
- Comunicação de indeferimento do benefício fornecida pelo INSS.

Decisão judicial favorável na íntegra: Arquivo 2.14

Arquivo 2.15 - Concessão de Aposentadoria por invalidez ou Auxílio-doença ao segurado com depressão

Objetivo da ação judicial:

O objetivo da ação judicial é ver reconhecido o direito à concessão do benefício de aposentadoria por invalidez ou, alternativamente, à concessão do benefício de auxílio-doença ao segurado portador de depressão.

Observação: O pedido de aposentadoria por invalidez e auxílio-doença numa mesma petição é elaborado para a segurança do segurado, mediante a possibilidade de concessão judicial de um dos benefícios.

Documentos necessários:

- Procuração;
- Declaração de hipossuficiência para justiça gratuita;
- Fotocópia do CPF e RG;
- Comprovante de residência atualizado;
- Fotocópia dos documentos médicos (laudos, exames, atestados, receituário);
- Comunicação de indeferimento do benefício fornecida pelo INSS.

Decisão judicial favorável na íntegra: Arquivo 2.16

Arquivo 2.17 - Concessão de Aposentadoria por invalidez ou Auxílio-doença ao segurado com alcoolismo crônico

Objetivo da ação judicial:

O objetivo da ação judicial é ver reconhecido o direito à concessão do benefício de aposentadoria por invalidez ou, alternativamente, à concessão do benefício de auxílio-doença ao segurado portador de alcoolismo.

Observação: O pedido de aposentadoria por invalidez e auxílio-doença numa mesma petição é elaborado para a segurança do segurado, mediante a possibilidade de concessão judicial de um dos benefícios.

Documentos necessários:

- Procuração;
- Declaração de hipossuficiência para justiça gratuita;
- Fotocópia do CPF e RG;
- Comprovante de residência atualizado;
- Fotocópia dos documentos médicos (laudos, exames, atestados, receituário);
- Comunicação de indeferimento do benefício fornecida pelo INSS.

Decisão judicial favorável na íntegra: Arquivo 2.18

Arquivo 2.19 - Concessão de Aposentadoria por invalidez ou Auxílio-doença ao segurado desempregado

Objetivo da ação judicial:

O objetivo da ação judicial é ver reconhecido o direito à concessão do benefício de aposentadoria por invalidez ou, alternativamente, à concessão do benefício de auxílio-doença ao segurado incapacitado para o exercício de suas atividades, de forma permanente ou temporária, que se encontra desempregado e, portanto, tem sua qualidade de segurado prorrogada por 24 meses após sua última contribuição ao INSS.

Observação: O pedido de aposentadoria por invalidez e auxílio-doença numa mesma petição é elaborado para a segurança do segurado, mediante a possibilidade de concessão judicial de um dos benefícios.

Documentos necessários:

- Procuração;
- Declaração de hipossuficiência para justiça gratuita;
- Fotocópia do CPF e RG;
- Comprovante de residência atualizado;
- Fotocópia dos documentos médicos (laudos, exames, atestados, receituário);
- Comunicação de indeferimento do benefício fornecida pelo INSS.

Decisão judicial favorável na íntegra: Arquivo 2.20

Arquivo 2.21 – Nova Tese – Concessão de Aposentadoria por invalidez ou Auxílio-doença ao segurado portador do vírus HIV

Objetivo da ação judicial:

O objetivo da ação judicial é ver reconhecido o direito à concessão do benefício de aposentadoria por invalidez ou, alternativamente, à concessão do benefício de auxílio-doença

ao segurado portador do vírus HIV, notadamente em razão do estigma social que acompanha a doença.

Observação: O pedido de aposentadoria por invalidez e auxílio-doença numa mesma petição é elaborado para a segurança do segurado, mediante a possibilidade de concessão judicial de um dos benefícios.

Documentos necessários:

- Procuração;
- Declaração de hipossuficiência para justiça gratuita;
- Fotocópia do CPF e RG;
- Comprovante de residência atualizado;
- Fotocópia dos documentos médicos (laudos, exames, atestados, receituário);
- Comunicação de indeferimento do benefício fornecida pelo INSS.

Decisão judicial favorável na íntegra: Arquivo 2.22

Arquivo 2.23 - Concessão de Aposentadoria por invalidez ou Auxílio-doença - Modelo genérico com pedido alternativo

Objetivo da ação judicial:

O objetivo da ação judicial é ver reconhecido o direito à concessão do benefício de aposentadoria por invalidez ou, alternativamente, à concessão do benefício de auxílio-doença ao segurado portador de doença ou lesão que o incapacite definitivamente ou temporariamente para seu labor habitual.

Observação 1: o modelo genérico de petição inicial pode ser utilizado para qualquer tipo de doença que cause a incapacidade para o trabalho.

Observação 2: O pedido de aposentadoria por invalidez e auxílio-doença numa mesma petição é elaborado para a segurança do segurado, mediante a possibilidade de concessão judicial de um dos benefícios.

Documentos necessários:

- Procuração;
- Declaração de hipossuficiência para justiça gratuita;
- Fotocópia do CPF e RG;
- Comprovante de residência atualizado;
- Fotocópia dos documentos médicos (laudos, exames, atestados, receituário);
- Comunicação de indeferimento do benefício fornecida pelo INSS.